

1501119-49.2021.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Giovani Augusto Serra Azul Guimarães

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência - 2123461/2021 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3, 17756719 -

2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3, 110/21/562 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luciano Flauzino dos Santos

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

1ª Vara Criminal

Rua. Alice Alem Saad nº. 1.010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501119-49.2021.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501119-49.2021.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência - 2123461/2021 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3, 17756719 -

2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3, 110/21/562 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luciano Flauzino dos Santos

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovani Augusto Serra Azul Guimarães

Vistos.

LUCIANO FLAUZINO DOS SANTOS está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, de acordo com a denúncia, nas circunstâncias de tempo e espaço nela descritas, após recebimento, foi surpreendido guardando, para fins de tráfico, 176,230g (cento e setenta e seis gramas e duzentos e trinta miligramas),

de cocaína, acondicionados em 628 microtubos de plástico do tipo eppendorf e 808,060g (oitocentos e oito gramas e sessenta miligramas) de maconha, acondicionados em 904 invólucros de plástico incolor aderente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificado (fls. 138), o réu ofereceu defesa prévia (fls. 142/144).

A denúncia foi recebida, bem como determinou-se a instauração de incidente de dependência toxicológica (fls. 151/153).

Durante a instrução, inquiriram-se duas testemunhas e interrogou-se o réu.

Encerrada a instrução, foi atrelado aos autos o laudo pericial de incidente de dependência toxicológica, o qual concluiu que o réu, ao tempo da ação que lhe é imputado, era plenamente capaz de entender e de se determinar (fls. 234/237). O laudo foi homologado (fls. 268).

Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 241/244). A defesa, por seu turno, pleiteou a absolvição do réu por insuficiência probatória. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão e fixação de regime inicial diverso do fechado (fls. 248/267).

É o relatório.

Fundamento e decido.

De início, frisa-se que o laudo de exame de dependência toxicológica constatou ser o réu imputável, isto é, inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato praticado e de determina-se de acordo com esse entendimento (fls. 234/237).

Assim, uma vez imputável, o réu é culpável.

Passa-se, pois, à análise do mérito.

A materialidade delitiva está provada pelo boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), fotografias (fls. 13/15), laudos de exames químico-toxicológicos (fls. 18/20 e 115/117), laudo pericial dos apetrechos apreendidos (fls. 113/114) e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório. A autoria do réu também é certa.

A testemunha Rodrigo Alberto Cardoso, policial civil, relatou que estava em patrulhamento junto com seu colega de farda Mateus. Receberam informações, através de denúncia anônima, de que um indivíduo chamado Luciano estaria armazenando grande quantidade de droga na sua residência, cujo endereço também foi informado. Fizeram um levantamento e conseguiram a qualificação do réu e diligenciaram no endereço. Do portão, conseguiram sentir um odor de "maconha". Ingressaram na residência, pois o portão estava aberto. Ele estava dormindo. Quando indagado, de imediato mostrou as drogas que estavam em uma mochila. Ele informou que estava armazenando as drogas para terceira pessoa. Não conhecia o réu. O portão dava para uma garagem e era possível avistar a porta de entrada. No fundo havia outro imóvel em que residia outro parente do réu. O portão estava encostado. A porta de entrada da casa estava aberta. As drogas estavam neste primeiro cômodo. Foi possível sentir o odor pois as drogas estavam próximas, conseguiram sentir o odor do portão do imóvel. Os entorpecentes estavam no interior de uma mochila. Ele estava sozinho no imóvel.

A testemunha Mateus da Silva Gumiero, policial civil, corroborou as declarações de seu colega de farda, acrescentando que a residência do réu é localizada em um local estratégico para a venda de drogas. Informou também que havia embalagens e duas balanças de precisão. O réu já era conhecido por algumas investigações.

Em seu interrogatório, o réu Luciano Flauzino dos Santos confessou os fatos. Disse que estava armazenando os entorpecentes apreendidos. Alegou que não sabia qual era a quantidade. O indivíduo era seu conhecido. Iria receber drogas e a quantia de R\$20,00 por dia. Fazia uma semana que estava armazenando os entorpecentes. Reside no local em que a droga foi apreendida. Informou que pessoas ingressavam em sua residência e acredita que eles fracionavam a droga, pois já viu resquícios de drogas sobre a mesa e algumas embalagens. O portão da sua residência fica sempre aberto. Estava dormindo quando os policiais militares chegaram. As drogas estavam no meio da cozinha. Estava dormindo em um cômodo ao lado da cozinha.

Pois bem.

A confissão do réu foi amplamente corroborada pela prova oral produzida em juízo.

A expressiva quantidade e a variedade de entorpecentes encontrados, a maneira como

estavam acondicionados, bem como a presença de duas balanças de precisão, evidenciam que as drogas se destinavam ao tráfico, circunstâncias, aliás, que estão a corroborar a confissão do réu.

Desse modo, incorreu o acusado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Passo, portanto, ao cálculo das penas.

Na primeira fase de dosimetria, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, destaca-se a expressiva quantidade das drogas apreendidas em poder do réu (176,230g de cocaína e 808,060g de maconha, quantidades suficientes para o fracionamento em milhares de porções individualizadas). Trata-se, pois, de conduta relacionada ao tráfico em larga escala, porquanto capaz de atingir milhares de usuários, como visto. Ademais, também nos termos do dispositivo legal citado, ressalta-se a natureza de um dos entorpecentes apreendidos (cocaína), cujo poder de destruição da saúde física e mental é significativamente elevado. Tais circunstâncias evidenciam, de outro lado, o elevado grau de culpabilidade do réu no delito, na medida em que revela intenso dolo com que agiu, elevando sobremaneira o juízo de censurabilidade de sua conduta. Além disso, o réu ostenta Maus antecedentes, pois já sofreu três condenações criminais definitivas por fatos anteriores, cujas penas já estavam extintas havia mais de cinco anos, quando da prática do fato aqui tratado, conforme certidão de distribuições criminais acostadas aos autos (autos n. 0023179-27.2005.8.26.0506 - fls. 290/291, autos n. 0053971-95.2004.8.26.0506 - fls. 291/292 e autos n. 0058066-32.2008.8.26.0506 - fls. 292/293). Assim, em observância ao dispositivo legal acima mencionado e ao disposto no art. 59 do CP, fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, está presente a agravante pertinente à dupla reincidência do réu, conforme certidão de distribuições criminais acostada aos autos (autos n. 0041220-37.2008.8.26.0506 - fls. 285 e autos n. 0012926-74.2007.403.6102).

No entanto, o acusado confessou o crime, fazendo jus também à respectiva atenuante. O Superior Tribunal de Justiça firmou, em caráter vinculante, o entendimento no sentido de que a agravante da reincidência, ainda que específica, deve ser compensada com a atenuante da confissão (REsp. 1.738.994/PA, DJe 6/8/18, Tema Repetitivo n. 585). No entanto, o mesmo julgado ressaltou a hipótese de múltipla reincidência. E, no caso em apreço, trata-se de dupla reincidência, de modo que a pena deve ser agravada. Assim, agravo-a em 1/6 (um sexto), o que resulta, nesta fase, em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Por fim, na terceira e última fase, não há causas de aumento ou redução.

Não é aplicável o redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, pois o réu é duplamente reincidente, como visto.

O valor do dia-multa será o mínimo legal, por ausência de maior conhecimento da capacidade econômica do réu.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, pois o réu é reincidente e, sendo a pena superior a 4 anos de reclusão, o art. 33, §2º, b, do CP, somente franqueia o regime semiaberto ao réu primário.

O réu não poderá recorrer em liberdade, pois permanecem os fundamentos de sua custódia cautelar, sobretudo por ser duplamente reincidente, como visto, de modo que está evidenciada de modo concreto sua contumácia na prática de infrações penais, sendo necessária a manutenção da prisão para resguardo da ordem pública (art. 312 do CPP).

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva para condenar o réu LUCIANO FLAUZINO DOS SANTOS, qualificado a fls. 21, às penas de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, de valor unitário mínimo, por incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, façam-se as comunicações de praxe e diligencie-se pela execução das penas.

Fica o réu dispensado do pagamento das custas por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita. Anote-se.

Registre-se e cumpra-se.

Ribeirão Preto, 08 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA